

1501268-75.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... medidas socioeducativas por ato análogo ao crime de tráfico de drogas e roubo. Disse que conhece Ítalo e que em nenhum momento esteve junto de Ítalo na data dos fatos.

Perante a autoridade policial, o réu ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que encontrou Fabrício e ele estava nervoso porque estava sendo ameaçado por dívidas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501268-75.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501268-75.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001851

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FABRICIO APARECIDO DE CAMPOS, ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA e ITALO VINICIUS DA SILVA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso, por cinco vezes, no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 18 de setembro de 2021, por volta da meia noite e quatorze minutos, na Avenida Califórnia, nº. 201 – Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um veículo GM/Celta, placa PUV-0382, pertencente a Ana Carla Aparecida Gonçalves; uma motocicleta Honda CG/150, placas ECB-5915, um capacete e um aparelho celular da marca Motorola, todos pertencentes a Daniel Gonçalves Santos, um celular Motorola, uma carteira, com documentos e R\$ 160,00 em espécie, pertencentes a Miguel Alves da Silva; um Honda Civic, placas EIJ-8300, uma bolsa vermelha, dois aparelhos

celulares e R\$ 300,00, pertencentes a Rafael Gonçalves Santos e a Fernanda Aparecida Fortes Santos, conforme autos de avaliação de fls. 45 (vide aditamento de fls. 121/124).

Segundo apurado, FABRÍCIO, ANDRÉ e ÍTALO resolveram praticar o crime de roubo na lanchonete "Eskinanda". Assim, dirigiram-se ao local, aguardaram o fechamento do estabelecimento, quando então, munidos de armas de fogo, ali adentraram e anunciaram o assalto aos proprietários do comércio Rafael Gonçalves Santos e Fernanda Aparecida Fortes Santos, que ali se encontravam, ordenando que os ofendidos deitassem ao chão.

Daniel Gonçalves Santos, que trabalhava como motoboy no comércio e Miguel Alves da Silva, amigo do mesmo, também estavam no local e foram rendidos pelos denunciados, que subtraíram para si os pertencentes, celulares e carteiras das vítimas, contendo documentos e dinheiro em espécie.

Depois que referidas vítimas estavam rendidas e deitadas ao solo os denunciados perguntaram se havia mais alguém estava no local, sendo avisados por Daniel que sua esposa, Ana Carla Aparecida Gonçalves se encontrava no andar superior do imóvel, tomando banho. Assim, ÍTALO dirigiu-se a tal pavimento e, empunhando arma de fogo rendeu Ana Carla e ordenou que a mesma se juntasse aos demais ofendidos no piso térreo, tendo sido obedecido.

Logo após os denunciados ainda subtraíram o capacete e a motocicleta Honda CG150, placas ECB-5915, ambos de propriedade de Daniel, além do veículo GM/Celta, cor prata, placas PUV-0382 pertencente à vítima Ana Carla e do automóvel Honda/Civic, placas EIJ-8300, de propriedade de Rafael Gonçalves Santos e a Fernanda Aparecida Fortes Santos, utilizando tais veículos para fugirem do local.

Ocorre que, FABRÍCIO, enquanto conduzia o veículo GM/Celta, placas PUV-0382 pela Avenida Getúlio Vargas, acabou por avistar viatura policial e deu início a fuga, tendo sido perseguido, vindo a perder o controle do automóvel e colidir contra a guia situada na Avenida Deputado Arnaldo Laurindo, nº. 459 - Parque Meia Lua, Jacareí/SP. FABRÍCIO ainda desembarcou do veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos milicianos na Rua Antonio Martins Garcia n. 183 - Parque Meia Lua. Em seu poder foram encontrados os aparelhos de telefonia celular pertencentes a Miguel e Rafael, além da carteira do primeiro.

Informalmente FABRÍCIO confessou aos policiais que havia realizado o roubo em tela, subtraindo para si o veículo e os aparelhos celulares das vítimas.

Durante as diligências pelo bairro Parque Meia Lua, policiais militares, que já tinham conhecimento do roubo via "COPOM", ainda encontraram ANDRÉ correndo em atitude suspeita pela Rua Simão Pires, nº. 451.

Assim, detiveram referido denunciado, que também confessou informalmente ter participado do roubo em tela. Indicou, ainda, que a motocicleta subtraída e utilizada por ele para fugir do local havia sido deixada em um matagal, atrás da escola "Amauri", onde de fato o veículo foi localizado, bem como o capacete, um aparelho de telefonia celular e carteira de propriedade de Daniel.

Posteriormente, durante as investigações, ÍTALO, que fugiu na condução do veículo Honda/Civic também foi identificado por meio das imagens obtidas junto às câmeras de monitoramento instaladas no local dos fatos (fls. 106/111) e foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas Ana Carla e Daniel, eis que se encontra foragido (fls.112/115).

A prisão em flagrante de André e de Fabrício foi convertida em prisão preventiva (fls. 77/82).

Recebida a denúncia (fls. 97/98).

Foi promovido o aditamento para inclusão de ÍTALO VINÍCIUS DA SILVA como um dos autores do delito (fls. 121/124).

Foi recebido o aditamento e foi decretada a prisão preventiva de Ítalo (fls. 131/133).

Os réus André e Bruno foram citados (fl. 185 e 187) e apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 196/197).

Foi comunicada a prisão do réu Ítalo (fls. 263/264), e logo em seguida foi promovida sua citação (fls. 352). O acusado Ítalo apresentou resposta à acusação

por intermédio de advogado constituído (fls. 322/324). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 343/346). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogados os réus. Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de memoriais escritos, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 43/44), pelo auto de avaliação (fls. 45), pelas imagens do local (fls. 52/57), pelo relatório de investigação (fls. 106/111), pelo BOPM (fls. 165/169 e 170/183) , bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste em face dos acusados Fabrício e André.

Perante a autoridade policial, o réu FABRICIO APARECIDO DE CAMPOS ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que cometeu o crime com André e "Kainã Souza". Disse que fugiu da polícia e durante a fuga perdeu o controle e acabou colidindo o veículo. Disse que estava devendo drogas. Disse que usuram um simulacro de arma de fogo. Disse que viu o comércio aberto e resolveram adentrar para praticar o roubo. Disse que na vara da infância e juventude já cumpriu medidas socioeducativas por ato análogo ao crime de tráfico de drogas e roubo. Disse que conhece Ítalo e que em nenhum momento esteve junto de Ítalo na data dos fatos.

Perante a autoridade policial, o réu ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que encontrou Fabrício e ele estava nervoso porque estava sendo ameaçado por dívidas de drogas. Disse que decidiu ajudar a Fabrício e por isso aceitou cometer o crime. Disse que praticaram o delito com um simulacro de arma de fogo e com um adolescente chamado "Kainã". Disse que perceberam o portão do local aberto e aproveitando entraram anunciaram o assalto e subtraíram os bens. Disse que saiu do local conduzindo a motocicleta e já no bairro Parque Meia Lua escondeu a motocicleta e o capacete mas, enquanto retornava para casa a pé foi abordado pela polícia e logo confessou os fatos e indicou o local onde escondido a motocicleta e os demais bens que subtraiu.

Perante a autoridade policial, o réu ITALO VINICIUS DA SILVA ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que no dia dos fatos estava na casa de sua irmã ajudando a cuidar de seus sobrinhos. Disse que conhece Fabrício. Disse que estava trabalhando como cabeleireiro. Disse que na vara da infância e juventude já cumpriu medidas socioeducativas por ato análogo ao crime de tráfico de drogas e roubo.

A vítima A.C.A.G. [comunicado CG 2524/2011] - disse que tinha estacionado o carro na via publica e entrou em sua residência e ao sair do banho viu dois homens no interior da cozinha usando máscara. Disse que os assaltantes exigiram as chaves de seu carro . Disse que não pode reconhecer os assaltantes porque estavam de mascaras e os viu apenas de costas. Disse que um dos agentes estava usando armas.

A vítima F.A.F.S. [comunicado CG 2524/2011] - disse que no dia dos fatos estava fazendo o fechamento do caixa quando os assaltantes chegaram e logo lhe renderam a colocaram no banheiro. Disse que não viu se os réus estavam armados. Disse que levaram dinheiro, celulares e veículos de outras vítimas. Narrou que sua bolsa com documentos foram levados. Disse que no dia dos fatos a polícia prendeu dois dos assaltantes, ainda, na condução do veículos

subtraídos. Disse que não fez reconhecimento em solo policial pois, não pode ver o rosto dos assaltantes.

A vítima M.A.S. [comunicado CG 2524/2011] - disse que foi abordado no banheiro. Disse que uma dos réu colocou uma arma em sua cabeça e mandou que deitasse no chão. Disse que não pode precisar quantos assaltantes eram. Disse que sua carteira com dinheiro e documentos e seu celular foram subtraídos mas, a polícia logo conseguiu deter os acusados e seus bens foram recuperados.

A vítima D.G.S. [comunicado CG 2524/2011] - disse que já tinham fechado o estabelecimento e apenas o portão lateral estava aberto. Disse que os réus chegaram no local e anunciaram o assalto. Disse que viu duas pessoas mas, pelas imagens viram três assaltantes. Disse que os réus estavam ostentando armas mas, não pode afirmar se eram verdadeiras. Disse que levaram sua motocicleta, celular e o capacete. Disse que levaram também outros veículos, celulares e dinheiro do caixa de outras vítimas. Disse que não pode reconhecer os réus em audiência. Disse que em solo policial fez um reconhecimento fotográfico e reconheceu os réus detidos pela polícia na delegacia. Disse que as motocicleta e os veículos foram recuperados. Disse que mora no estabelecimento comercial assaltado.

A vítima R.G.S. [comunicado CG 2524/2011] - disse que estava no banheiro e quando saiu o assalto já estava ocorrendo e foi logo rendido e deitado no chão. Disse que não pode ver o rosto dos assaltantes. Disse que levaram seu veículo Honda Civic, além de dinheiro que estava no caixa. Disse que a polícia prendeu dois dos assaltantes ainda na condução dos veículos. Disse que não efetuou o reconhecimento com dúvidas, em solo policial e não reconheceu os réus em juízos. Disse que três pessoas participaram do assalto. Disse que viu uma delas armada.

A testemunha JUCELINO HENRIQUE PINTO, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local quando avistaram o veículo Celta e seu condutor estava em atitude suspeita por isso deram ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor que empreendeu fuga e acabou colidindo o carro. Disse que o réu, Fabrício ainda tentou fugir a pé mas, foi abordado. Disse que não localizou arma de fogo com o acusado. Disse somente após a abordagem tomaram conhecimento do roubo. Disse as vítimas reconheceram os réus em solo policial bem como, o veículo. Narrou que o acusado confirmou a participação do roubo.

A testemunha DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO MARTINS, policial militar, disse que receberam uma solicitação via COPOM para atendimento de um roubo ocorrido no local descrito na denúncia. Disse que as informações do COPOM davam conta da subtração de veículos. Disse que viram o réu André correndo pela via pública muito nervoso e abordaram. Disse que o réu confessou o roubo e indicou o local onde tinha deixado a motocicleta subtraída e um capacete, bem como, uma carteira. Disse que conduziram a motocicleta e o réu para a delegacia de polícia.

A informante HELEN CRISTINA DA SILVA, disse que na data dos fatos o réu Ítalo, permaneceu em sua casa e lá dormiu porque seu esposo tinha ido fazer uma viagem. Disse que o réu chegou em sua casa por volta das 19hs e foi embora no dia pela manhã por volta de 10 horas da manhã. Disse que os demais réus são do bairro, mas que não sabe se são amigos do réu Ítalo, seu irmão, pois ele morava em São José dos Campos. Disse que o réu Ítalo estava trabalhando de cabeleireiro.

Pois bem. Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva em relação aos denunciados Fabrício e André.
O corréu Ítalo negou as imputações.

Os réus Fabrício e André confessaram a prática do roubo, apontando "Kainã" como o terceiro roubador.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real. Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação. É esse exatamente o caso dos autos.

Anoto que as vítimas, em juízo, confirmaram que o roubo foi praticado por mais de uma pessoa, todavia, sublinharam que não tinham condições de reconhecer os roubadores. Relatou que o crime contou com 3 agentes, com emprego de arma de fogo e foram atingidos os patrimônios de 5 vítimas.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412.

Os réus FABRICIO e ANDRÉ foram surpreendidos em poder de bens roubados das vítimas. Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

“Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP.” (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais. Acrescente-se ainda que as câmeras de segurança do local registraram imagens dos acusados durante a ação delituosa.

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, a incidência desta é inconteste.

Efetivamente os acusados se uniram, para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da(s) vítima(s).

Em relação à utilização da arma, não houve apreensão e as vítimas não apontaram a certeza no emprego de arma de fogo, razão pela qual a causa de aumento deve ser afastada.

Quanto ao acusado Ítalo, ressaltando a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado ITALO a res furtiva, bem como em razão da ausência de reconhecimento e a minguada de outro elemento probatório que vincule o réu ao crime, de rigor o reconhecimento da fragilidade probatória.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à inofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio "in dubio pro reo" e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136).

Evidenciada, portanto, a prática de cinco roubos majorados quanto aos réus Fabrício e André, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas.

I - do réu FABRICIO APARECIDO DE CAMPOS

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu é primário. A despeito de apontamentos infracionais, embora a 5ª turma do STJ tenha reconhecido para fins de avaliar a personalidade desajustada, o tema é alvo de controvérsias que demandariam avaliação por peritos. Assim, não reconheço tal circunstância. Em face das demais circunstâncias judiciais, vislumbro que a forma com que o crime foi praticado, ou seja, no exato momento em que as vítimas estavam fechando o estabelecimento comercial, inviabilizando o pretendido descanso após jornada de trabalho, sublinhando que já passava da meia-noite, merece maior rigor na dosagem. Por outro lado, a ação delituosa abrangeu a residência acima do estabelecimento tendo como alvo a vítima que foi rendida ainda no banho, denotando extremo constrangimento. Anoto que a residência é asilo inviolável e conta com proteção constitucional, de modo que torna a ação delituosa mais reprovável. Outrossim, anoto que as vítimas suportaram graves danos psicológicos. Diante do exposto, fixo as penas-base em 1/3 acima do mínimo legal:

05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada roubo

Na segunda fase, verifico que o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato. Observo ainda que o denunciado confessou a autoria, ensejando o reconhecimento da confissão. Diante do exposto, em razão das atenuantes, diminuo a reprimenda em 1/3 e fixo a pena intermediária no mínimo legal, ressaltando que a diminuição não surtirá efeitos nos termos da súmula 231 do STJ:

04 anos de reclusão e 10 dias multa

Na terceira fase, diante da incidência de uma causa de aumento, o concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso inciso II, aumento a reprimenda no patamar mínimo previsto de 1/3:

05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa

Por derradeiro, quanto aos delitos de roubo, reconheço o concurso formal próprio. O acusado, numa mesma ação, violou patrimônios jurídicos distintos, todavia não o fez com desígnios diversos, ainda que tenha retirado os bens de cada uma das vítimas. Dentro daquele contexto, não é possível afirmar que o réu agiu com a ideação de atacar o patrimônio das vítimas de forma isolada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Apelação. Roubo. Grave ameaça com a majorante do concurso de agentes. Autoria comprovada. Reconhecimento do réu por ambas as vítimas. Regime fechado. Concurso formal bem reconhecido, dois os crimes de roubo, porque praticados contra duas distintas vítimas que tiveram os seus patrimônios desfalcados mediante uma só ação. (TJSP 0006370-88.2011.8.26.0590 - apelação).

Assim, porque foram 5 os patrimônios jurídicos violados, exaspero a pena do delito de roubo em mais 1/3 (um terço), totalizando:

7 anos, 1 mês e 10 dias e 17 dias-multa

07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17(dezessete) dias-multa À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade dos crimes, conforme se denota das circunstâncias judiciais, bem como em razão da causa de aumento(art. 33, §3º do CP), considerando ainda, no caso em concreto, que os réus agiram em comparsaria, colocando em maior risco a saúde e a vida dos ofendidos, sem olvidar que os ofendidos já se preparavam para o descanso, anotando que já havia passado da meia-noite. Outrossim, os transtornos às vítimas foram nefastos, não se olvidando que além do estabelecimento comercial, um dos roubadores ingressou na residência acima do comércio e abordou uma das vítimas que estava no banho, de modo que constrangimento suportado pela ofendida foi acima do normal.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão das circunstâncias judiciais, inviável eventual alteração do regime imposto acima, ressaltando que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

II - do acusado ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu é primário. A despeito de apontamentos infracionais, embora a 5ª turma do STJ tenha reconhecido para fins de avaliar a personalidade desajustada, o tema é alvo de controvérsias que demandariam avaliação por peritos. Assim, não reconheço tal circunstância. Em face das demais circunstâncias judiciais, vislumbro que a forma com que o crime foi praticado, ou seja, no exato momento em que as vítimas estavam fechando o estabelecimento comercial, inviabilizando o pretendido descanso após jornada de trabalho, sublinhando que já passava da meia-noite, merece maior rigor na dosagem. Por outro lado, a ação delituosa abrangeu a residência acima do estabelecimento tendo como alvo a vítima que foi rendida ainda no banho, denotando extremo constrangimento. Anoto que a residência é asilo inviolável e conta com proteção constitucional, de modo que torna a ação delituosa mais reprovável. Outrossim, anoto que as vítimas suportaram graves danos psicológicos. Diante do exposto, fixo as penas-base em 1/3 acima do mínimo legal:

05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada roubo

Na segunda fase, verifico o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato. Observo ainda que o denunciado confessou a autoria, ensejando o reconhecimento da confissão. Diante do exposto, em razão das atenuantes, diminuo a

reprimenda em 1/3 e fixo a pena intermediária no mínimo legal, ressaltando que a diminuição não surtirá efeitos nos termos da súmula 231 do STJ:

04 anos de reclusão e 10 dias multa

Na terceira fase, diante da incidência de uma causa de aumento, o concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, aumento a reprimenda no patamar mínimo previsto de 1/3:

05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa

Por derradeiro, quanto aos delitos de roubo, reconheço o concurso formal próprio. O acusado, numa mesma ação, violou patrimônios jurídicos distintos, todavia não o fez com desígnios diversos, ainda que tenha retirado os bens de cada uma das vítimas. Dentro daquele contexto, não é possível afirmar que o réu agiu com a ideação de atacar o patrimônio das vítimas de forma isolada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Apelação. Roubo. Grave ameaça com a majorante do concurso de agentes. Autoria comprovada. Reconhecimento do réu por ambas as vítimas. Regime fechado. Concurso formal bem reconhecido, dois os crimes de roubo, porque praticados contra duas distintas vítimas que tiveram os seus patrimônios desfalcados mediante uma só ação. (TJSP 0006370-88.2011.8.26.0590 - apelação).

Assim, porque foram 5 os patrimônios jurídicos violados, exaspero a pena do delito de roubo em mais 1/3 (um terço), totalizando:

7 anos, 1 mês e 10 dias e 17 dias-multa

07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17(dezessete) dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade dos crime, conforme se denota das circunstâncias judiciais, bem como em razão da causa de aumento(art. 33, §3º do CP), considerando ainda, no caso em concreto, que os réus agiram em comparsaria, colocando em maior risco a saúde e a vida dos ofendidos, sem olvidar que os ofendidos já se preparavam para o descanso, anotando que já havia passado da meia-noite. Outrossim, os transtornos às vítimas foram nefastos, não se olvidando que além do estabelecimento comercial, um dos roubadores ingressou na residência acima do comércio e abordou uma das vítimas que estava no banho, de modo que constrangimento suportado pela ofendida foi acima do normal.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão das circunstâncias judiciais, inviável eventual alteração do regime imposto acima, ressaltando que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

Isto posto, julgo parcialmente PROCEDENTE pretensão punitiva para:

I - CONDENAR FABRICIO APARECIDO DE CAMPOS à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17(dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso por cinco vezes no art. 157, §2º, inciso II, em concurso formal, na forma do art. 70, "caput", ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

II - CONDENAR ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17(dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso por cinco vezes no art. 157, §2º, inciso II, em concurso formal, na forma do art. 70, "caput", ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

III - ABSOLVER ITALO VINICIUS DA SILVA da imputação que lhe foi feita na denúncia, com relação aos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por cinco vezes, em concurso formal, na forma do art. 70, "caput", ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Quanto aos réus FABRICIO APARECIDO DE CAMPOS e ANDRE BRUNO OLIVEIRA SOUZA, nos termos do art. 387, §1º do CPP, permanecem os motivos que justificaram a manutenção

da custódia no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverão aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, expeçam-se guias de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, comuniquem-se às vítimas da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.

Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.

Oficie-se à 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi impetrado habeas corpus em favor do acusado, comunicando o teor desta sentença.

P.R.I.C.

Jacarei, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA